宾阳县国道324线1586KM+400M处“2•19”一般道路交通事故调查

发布时间：2022-11-14 16:42 来源： 宾阳县应急管理局

2019年2月19日10时3分，一辆大型卧铺客车桂A****9在我县境内G324线1586KM+400M处发生一起道路交通安全事故，造成一人死亡及两车接经济损失17.40398万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，宾阳县人民政府批准成立了宾阳县2019年至2020年一般生产安全事故积案调查组（以下简称宾阳县政府办，县应急管理局、县公安局交管大队、县司法局、县人社局、县交通运输局、县总工会等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅有关资料和综合分析，经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。

调查组认定，宾阳县国道324线1586KM+400M处“2·19”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年2月19日10时3分许，陆坤驾驶桂A****9号大型卧铺客车沿国道324 线由梧州方向往南宁方向行驶，至国道 324线1586KM+400M处时在实施左转弯由张洪生驾驶的宾阳1***0号电动二轮车，造成两车不同程度损坏及张洪生当场死亡的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后桂A****9号大型卧铺客车驾驶员陈坤立即拨打120急救中心及110指挥中心，接到事故报案后，交管大队派员先行到达现场进行处置交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

二、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况

事故车辆桂A****9号大型卧铺客车，事故发生时由广西运德汽车运输集团有限公司宾阳汽车总站营运，该车辆年检有效期:该车检验有效期至20安全检验情况:经查证，桂A****9号大型卧铺客车于2019年2月19日事故发生时，该车辆年度检验有效期:2018年12月30日至2019年6月30日。道路管南字450101108898，事故发生前于2019年1月20日进行二级维护。保险公司:中国平安财产保险股份有限公司。

（二）车辆驾驶人基本情况

陆坤，男，46 岁，户籍所在地:广西宾阳县黎塘镇，现住地址:广西宾阳县黎塘镇，准驾车型:A1A2，驾驶桂A****9号大型卧铺客车，驾驶证有效日至2023年10月27日。办理有经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证，有效期至2020年10月12日。

张洪生，男，89 岁，户籍所在地:广西宾阳县和吉镇，现住地址:广西宾阳县黎塘镇，驾驶宾阳1***0号电动二轮车。

（三）道路和交通环境状况

道路和交通环境状况:事故现场位于国道324线1586KM+400M处，现场道路呈南北走向，往南为梧州方向，往北为南宁方向，事故现场道路中两条机动车道，靠近道路中心双实线两侧的机动车道宽度均为360cm，靠近两侧路肩的机动车道宽度均为350cm，道路东西两侧的路肩宽度均为1侧路口通往高支四大队，西侧路口通往黎塘镇灵婆坟，现场道路为沥青路面，路面完好、平直且干燥，事故现场路段没有阻碍视线的物体。

（四）事故车辆企业情况

广西运德汽车运输集团有限公司宾阳汽车总站成立于2002年4月24日，隶属广西运德汽车运输集团有限公司，营业执照统914501267086629238;企业类型:有限责任公司分公司;公司地址: 宾阳县宾州镇商贸城东一段351号; 负责人:封大福;营业期限：长期；企业道路经营

许可南字45010100001-019，经营许可有效期至2022年4月28日，经营范围：客运站经营、班车客运（一类、二类、三类、四类（县内）、四类（
车客运（省际、省内（市际、县际、县内））。

（五）有关检验鉴定情况

桂A****9 号大型卧铺客车检验鉴定情况:经委托广东中智痕迹司法鉴定所对该车进行技术鉴定，结论是桂A****9号大型卧铺客车制动系效能
A****9 号大型卧铺客车转向系效能符合技术标准;桂A****9号大型卧铺客车行驶系效能符合技术标准;桂A****9号大型卧铺客车右前转向灯不亮，系
信号装置可以正常使用。

（六）事故车辆企业履职情况

广西运德汽车运输集团有限公司宾阳汽车总站安全生产管理机构较健全，建立有安全管理制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度和
训工作方案，并建立安全生产教育和培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作；已按时对事发车辆进行
安排人员管理GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态。

三、事故原因

（一）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1、陆坤驾驶机动车在行驶过程中使用手机，不注意前方道路状况，且所驾车辆技术不符合技术标准(经检验，桂A****9号大型卧铺客车制动系
准)，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第一款第(三)项“驾驶机动车不得有下列行为:……(三)拨打接听手
妨碍安全驾驶的行为……”及《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人……不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安
规定;过错在此事故中所起作用较大，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项之规定，陆坤应承担该事故的主要责任;

2、张洪生驾驶电动二轮车在道路上行驶，在转弯时没有伸手示意，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十二条
驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵守下列规定:……(四)转弯前应当减速慢行，伸手示意，……”之规定，过错在该事故中
《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，张洪生承担该事故的次要责任。

（三）事故直接原因

陆坤驾驶机动车在行驶过程中使用手机，不注意前方道路状况，且所驾车辆技术不符合技术标准(经检验，桂A****9号大型卧铺客车制动系效能
是引发事故的直接原因。

（四）事故间接原因

张洪生驾驶电动二轮车在道路上行驶，在转弯时没有伸手示意，是引发事故的间接原因。

四、相关人员和单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和
路运输条例》等有关法律法规，建议对宾阳县国道324线1586KM+400M处“2·19”一般道路交通事故相关责任人员和单位作如下处理：

（一）陆坤，桂A****9号大型卧铺客车驾驶员，驾驶机动车在行驶过程中使用手机，不注意前方道路状况，且所驾车辆技术不符合技术标准是
因，建议由公安交管部门依法处理。

（二）张洪生，宾阳1***0号电动二轮车驾驶员，驾驶电动二轮车在道路上行驶，在转弯时没有伸手示意，是引发事故的间接原因，鉴于其在
于处罚。

（三）广西运德汽车运输集团有限公司宾阳汽车总站，安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培
产教育培训工作方案，并建立安全生产教育和培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作；已按时对事发
维护，已安排人员管理GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态。综上，该企业安全生产主体责任已落实到位，未发现该公司存在落实企业主体责任
发生的管理问题，建议免于处罚。

五、事故防范措施建议

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通安全工作，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下

(一)加强公路交通、道路运输检查管理。公安交管部门、交通运输部门要进一步加强针对省道以及其他各类道路的巡逻管控，加大对货运等重点
严厉打击不具备上路条件的车辆上路运行等各类交通违法行为，全力预防各类道路交通事故的发生。

(二)督促生产经营企业进一步落实安全生产主体责任。各镇、各行业主管部门，加大对属地企业或者直接监管行业领域的企业监管，督促指导企
管理制度，健全安全生产管理机构，全面落实企业的安全生产主体责任。

(三)加大对驾驶员的安全管理和培训教育力度。公安交管部门要加大驾驶员安全教育培训力度，严格查处各类交通违法行为，提高驾驶人员驾驶
安全出行、文明出行意识。交通运输行政主管部门要督促加强对货运车辆从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求、从严考核、从严管理，
必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处

宾阳县2019年至2020年

一般生产安全事故积案调查组